

1502591-70.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... e da menoridade relativa; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima; e) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto Prisão em Flagrante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502591-70.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502591-70.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275504/2021 - 05º D.P. GUARULHOS, 20723209 - 05º D.P. GUARULHOS, 838/21/215 - 05º D.P. GUARULHOS, 2275504 - 05º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS GOMES DE ALMEIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MATHEUS GOMES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 77/78), no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 16h50, na Viela Abril, n. 114, bairro Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos (SP), CEP n. 07.075-132, o réu trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, e vendia 52 eppendorfs contendo 19,5g (dezenove vírgula cinco gramas) de cocaína, conforme auto de apreensão à fl. 6 e laudo de constatação preliminar às fls. 8/10, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado decidiu praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, para tanto, deslocou-se até o local dos fatos, trazendo consigo 52 eppendorfs contendo cocaína, conforme auto de apreensão à fl. 6 e laudo de constatação preliminar às fls. 8/10. Tendo chegado ao local indicado, o denunciado lá permaneceu, com a finalidade de vender o entorpecente para eventuais usuários. Acontece, entretanto, que os Policiais Civis Clayton Barbosa dos Santos e Rosevaldo dos Santos, em atividade de combate ao tráfico de drogas, estabeleceram breve campanha junto ao local dos fatos e conseguiram observar o denunciado vendendo drogas para algumas pessoas que por ali passavam.

Diante de tal situação, os Policiais Civis abordaram o denunciado e encontraram, em suas vestes, 52 eppendorfs de cocaína, bem como a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), provenientes da venda de entorpecentes.

A denúncia foi recebida dia 08 de setembro de 2022.

Regularmente citado (fls. 124), apresentou defesa prévia (fls. 128).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, com afastamento da agravante.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo; c) atenuantes da confissão e da menoridade relativa; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima; e) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto Exibição e Apreensão (fls. 06), Laudo de Constatação Positivo (fls. 08/10), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Rosevaldo dos Santos Oliveira e Clayton Barbosa dos Santos, ouvidos em solo policial, aduziram que na data dos fatos, em breve campanha junto ao local, visualizaram o indiciado efetuando a venda de produtos semelhantes a substâncias entorpecentes, recebendo algumas pessoas que por lá passavam, entregando algo e recendo um valor em espécie, quando decidiram por aborda-lo. Em poder do indiciado, sob suas vestes, além da quantia de R\$27,00 (vinte e sete reais) em espécie, foram encontrados 52 (cinquenta e dois) eppendorfs contendo substância esbranquiçada, semelhante à cocaína.

Em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento pelo local, que é conhecido por tráfico de drogas; realizaram breve campanha; observaram que pessoas se aproximavam do réu e ele entregava algo para elas; abordaram e encontraram drogas (cocaína) e dinheiro; o réu admitiu que estava traficando.

O réu Matheus Gomes de Almeida, ouvido em solo policial, sobre os fatos ficou em silêncio.

Em Juízo, confessou a prática delitativa; disse que era o primeiro dia que vendia drogas pois tinha um filho recém nascido.

Com efeito, as testemunhas policiais que depuseram em Juízo forneceram relatos firmes e congruentes das circunstâncias em que as drogas foram encontradas e dos fatos que levaram à prisão em flagrante do acusado.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do

juízo: 10/03/2016.)

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto. Ainda, o acusado confessou a prática da traficância em Juízo.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga era destinada a consumo pessoal, "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância". (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

Passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, em que pesem a menoridade relativa e a confissão, as penas já se encontram no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a exaspero, reduzindo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto.

Face à pena cominada, possível que recorra da sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR MATHEUS GOMES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída na forma acima exposta, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria

Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.
Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.

Guarulhos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA